

표준근로계약서

과학기술정보통신부(이하 "사용자"라 한다. 이하 소속기관의 경우 각 소속기관장을 말한다)와 근로자는 아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로 계약을 체결한다.

< 근로자의 인적사항 >

성 명	생년월일	현 주 소
전화번호(핸드폰)	최초계약일	

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 계약은 사용자와 근로자 간의 근로계약에 관한 제반 사항을 규정하는 데 목적이 있다.

제2조(다른 법률과의 관계) 근로조건에 대하여 「근로기준법」과 「과학기술정보통신부 청년인턴 운영규정」(이하 "「청년인턴 운영규정」"이라 한다)에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 계약서가 정하는 바에 의한다.

제2장 업무의 범위 및 근로조건 등

제3조(업무의 범위) 근로자는 아래의 업무 및 배치 부서장이 근무부서와 관련하여 지시한 사항을 업무 범위로 지정한다.

제4조(계약기간) 계약기간은 20__년 __월 __일부터 20__년 __월 __일까지로 한다.

제5조(근무시간 및 휴게 등) ① 근로자의 근무일 및 근무시간은 _____로 하며, 「근로기준법」 제55조 제1항에 따른 주휴일은 _____로 한다.
② 근로자의 근무장소는 _____로 한다.
③ 근로자의 휴게시간은 _____로 한다.

④ 제1항 내지 제3항은 사용자가 업무상 필요할 경우 근로자와 협의하여 조정할 수 있다.

⑤ 사용자는 근로자에게 「근로기준법」상의 유급휴가를 부여하여야 하며, 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(일요일 제외) 및 근로자의 날(5월1일)은 유급휴일로 한다. 또한 특별휴가는 「청년인턴 운영규정」에 따라 휴가를 부여한다.

제6조(급여 및 지급시기) ① 사용자는 근로자에게 월 _____원의 보수를 지급하기로 한다.

② 사용자는 근로자에게 기관급여지급일에 근로자의 예금계좌로 보수를 지급하되, 지급일이 휴일인 경우 그 전일에 지급하기로 한다.

③ 사용자는 근로자가 공휴일에 근무를 하거나 제5조의 규정된 시간을 초과하여 근무를 한 경우에는 「청년인턴 운영규정」에 따라 초과근무수당을 지급하기로 한다.

④ 사용자는 근로자가 해당 부서장의 출장명령을 받아 근무지 외 근무를 한 경우에는 「공무원 여비 규정」에 따라 출장여비를 지급한다.

제7조(급여 감액) 근로자가 사용자의 사전 승인을 받지 아니하고 무단으로 결근하였거나 질병, 부상 등으로 인해 휴무한 경우에는 해당 시간만큼 감액하여 보수를 지급하기로 한다.

제8조 (계약의 해지 및 변경) ① 사용자와 근로자 중 어느 일방이 이 계약을 해지 또는 변경하고자 할 때에는 사용자는 30일 전까지, 근로자는 10일 전까지 상대방에게 그 사유를 통지하여야 한다.

② 사용자는 근로자가 다음 각호의 어느 하나에 해당될 때에는 이 계약을 해지할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 이상으로 업무수행이 곤란하게 된 때
2. 직무를 태만히 하거나 업무수행능력이 부족한 경우
3. 근무시간 등 복무사항을 지속적으로 위반한 때
4. 담당직무와 관련하여 알게 된 비밀을 누설한 때
5. 그 밖에 근로관계를 유지할 수 없는 사정이 발생한 때

제3장 근로자의 의무

제9조(근무성실의 의무) 근로자는 제3조의 업무를 위하여 주어진 책임과 의무를 다하여야 한다.

제10조(비밀유지의무 및 행위의 금지) ① 근로자는 청사 내에서 다음 각호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 직무상 지득한 업무 및 사실에 대해 계약기간 만료 여부와 관계없이 외부에 누

설하는 행위

2. 사용자의 사전 허가 없이 임의 판단·행동하는 행위
3. 청사 내에서 습득한 문서 또는 물품에 대하여 임의로 처분하는 행위
4. 근무를 태만하거나 풍기문란 등 품행이 단정치 못한 행위
5. 기타 사용자가 금지하는 행위

② 근로자가 제1항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의한 민·형사상의 책임을 진다.

제4장 보칙

제11조(기타) 기타 이 계약서에 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」 및 「청년인턴 운영규정」이 정하는 바에 따른다.

제12조(계약서) 사용자와 근로자는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인 후 각각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

(사용자)

주소 : 세종특별자치시 갈매로 477 (어진동), 정부세종청사 4동

성명 : 과학기술정보통신부장관(소속기관장) (인)

(근로자)

주 소 :

성 명 : (인)